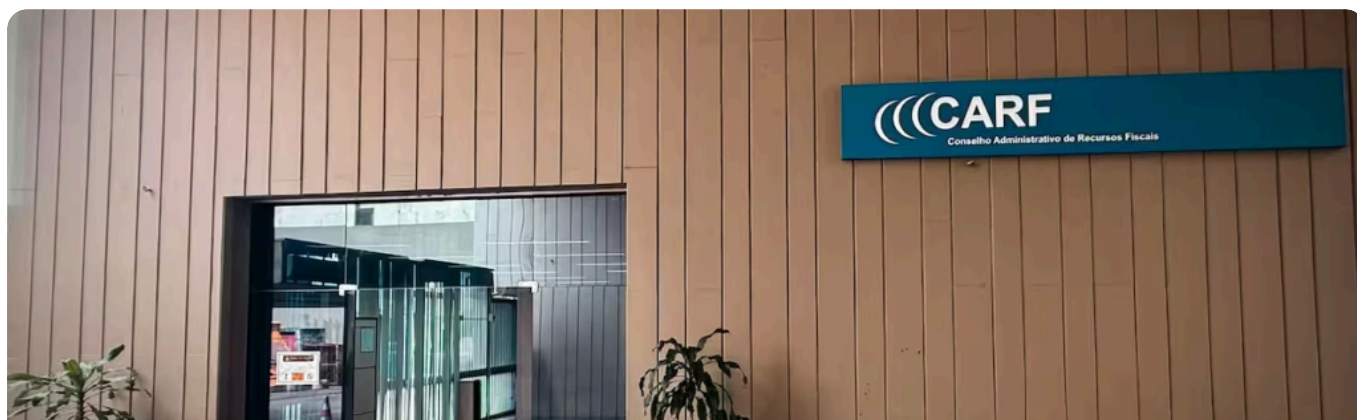




Léo Sá - Agência Senado

CARF

Por voto de qualidade, CARF mantém incidência de CIDE sobre reembolsos em contratos de cost sharing com coligada

Publicado em 03/02/2026 às 16:29  9

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) negou, por voto de qualidade, provimento ao recurso de contribuinte que contestava a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre remessas ao exterior a título de reembolso no contexto de contratos de compartilhamento de custos (cost sharing).

A autuação questionada referia-se aos anos-calendário de 2018 e 2019 e teve como fundamento a cobrança da CIDE sobre valores pagos à matriz estrangeira, sob alegação de que não se tratavam de remuneração por serviços, mas de reembolsos sem caráter contraprestacional. O contribuinte argumentou ainda que os repasses tinham por base contratos de cost sharing voltados ao rateio de despesas com estrutura de back-office e que não configuravam prestação de serviço técnico, administrativo ou similar.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

O colegiado, no entanto, entendeu que, conforme a legislação (Lei nº 10.168/2000, com redação dada pela Lei nº 10.332/2001), há incidência da CIDE sobre valores pagos a título de remuneração por serviços técnicos e de assistência administrativa, mesmo no caso de reembolsos formalizados em contratos intragrupo. O entendimento se baseou em precedentes da própria Receita Federal, notadamente a Solução de Consulta COSIT nº 43/2015 e a de nº 39/2025, que equiparam os reembolsos a remuneração sempre que ligados a serviços.

Além disso, o CARF reafirmou que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), mesmo quando assumido pela fonte pagadora, integra a base de cálculo da CIDE, conforme a Súmula CARF nº 158. O colegiado também afastou a preliminar de nulidade do auto de infração, por entender que houve fundamentação suficiente na autuação e que a defesa teve oportunidade adequada de se manifestar.

Contudo, por unanimidade, os conselheiros determinaram o recálculo da CIDE com base nas taxas de câmbio indicadas nos contratos de câmbio juntados aos autos, reconhecendo erro na conversão dos valores em dólar para reais.

O julgamento foi concluído com rejeição das demais alegações do contribuinte, incluindo suposta decadência do crédito tributário e a tese de ausência de fato gerador da CIDE. Também foi rejeitada a alegação de ilegalidade na incidência de juros sobre a multa de ofício, respaldada pela Súmula CARF nº 108.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Acórdão CARF nº 3202-003.238

3ª SEÇÃO/2ª CÂMARA/2ª TURMA ORDINÁRIA

Data da publicação do acórdão: 02/02/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags: [assistência administrativa](#) [contrato intragrupo](#) [serviços técnicos](#)
[compartilhamento de custos](#) [Cost Sharing](#) [reembolso](#) [CIDE](#) [grupo econômico](#)
[base de cálculo](#) [IRRF](#) [voto de qualidade](#) [auto de infração](#) [Carf](#)

CURSOS DA APET



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso De Especialização – Reforma Tributária: IBS e CBS na Constituição e na Lei Complementar – 03/03/2026



Curso de Extensão: IRPF na Prática – Como declarar o Imposto de Renda Pessoa Física – 08/04/2026

Notícias Relacionadas

CARF

37

Permuta de imóveis sem "torna" não gera acréscimo patrimonial tributável, reafirma CARF

15 de janeiro de 2026

CARF

59

CARF exige rigor na comprovação para fruição de regime de Drawback Suspensão

13 de novembro de 2025

CARF

33

Subvenções integram base de cálculo do PIS/Cofins no regime não cumulativo, reafirma CARF

2 de fevereiro de 2026



Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191



Decisões

Rota da

Termos e

Administrativas

Contabilidade

Condições de

CARF

Uso

Receita

Federal

TIT-SP